

利，分别接受了罗某、王某5万元、1万元，并提供帮助。

【案件焦点】

1. 被告人以亲属名义出资10万元认购了拟上市的四川甲公司的原始股份，属于市场投资行为还是受贿犯罪；2. 被告人退休后和家属陆续抛售解禁的股票，获得的数百万元钱款属于投资回报还是收受贿赂款。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区大新县人民法院经审理认为：在案书证、证人证言、被告人的供述等证据综合证实，四川甲公司为了在广西等地拓宽农机销售市场，正谋划上市，为公司能够顺利上市，而有求于身为某区农机鉴定站站长、某区农机推广总站站长的被告人黄某和副站长陈某某的帮助，并许诺给予两人投资入股，事后，被告人黄某以亲属的名义出资认购涉案公司非面向社会公开发行的原始股，还多次获得公司无偿配股，从中获利；被告人黄某利用职务上的便利为四川甲公司解决办公、经营场所、并购A 农机公司、进入农机购置补贴经销商资格和每年申报所代理销售的农机机具进入广西农机购置补贴目录选型提供关照，持续存在利益输送关系，其行为符合受贿罪的主客观构成要件，属于受贿犯罪，应依法惩处。被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，判决如下：

被告人黄某犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100万元；被告人黄某退缴的违法所得人民币12000元及孳息，予以没收，由扣押机关上缴国库；继续追缴被告人黄某的违法所得及孳息共计人民币6249210.43元，上缴国库。

一审宣判后，被告人黄某提出上诉。

广西壮族自治区崇左市中级人民法院经审理认为：黄某出资购买原始股行

为本质上不是真正的投资行为，原始股只是双方实现利益输送的手段、完成权力变现的工具和掩盖权钱交易的道具，所获得的巨额利益不是资本承担风险后的应得利益，而是黄某帮助四川甲公司在广西拓宽市场的直接对价和变现，其行为本质是权钱交易，符合受贿罪的特征。二审法院同意一审法院裁判意见，据此，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、黄某构成受贿罪

受贿罪的核心就是钱权交易行为。受贿人利用职务之便为行贿人提供帮助，其在不具备投资主体资格的情况下实际持有原始股，以小额资金投入获取非一般人所能获得的巨额利益，严重违背了投资市场的一般规律，其行为严重破坏了国家工作人员的职务廉洁性和职权行为的不可收买性，符合受贿犯罪的构成要件，是受贿犯罪行为。

本案当中，客观上，黄某是在四川甲公司为拓宽广西市场而请托黄某予以关照的背景下，以妻子钟某的名义购买四川甲公司非向社会公开发行的原始股，实质上是四川甲公司为黄某支付的权利对价。黄某支付股本金的行为只是掩盖利益输送的手段、形式，不是真正意义上的投资行为。主观上，根据黄某的供述与相关证人的证言，四川甲公司提出黄某可购买原始股时，告知了公司正筹划上市，上市后会大幅增值，公司发展势头好，即使暂时未上市也不会亏损，可见双方对于将原始股附随的上市增值利益作为行受贿的对象有清晰、明确的认知。黄某支付对价购买原始股的行为，是为了持有原始股这种财产性收益的凭证，系获取将来目标公司上市后因原始股升值巨额利益的必备途径。以资本交易之名掩盖行受贿之实，黄某的行为构成受贿罪。

二、黄某受贿数额的认定

原始股交易型受贿的行为对象是原始股附随的上市增值利益，是以未来实际获利作为行贿受贿的财物，国家工作人员购买原始股后，公司不定

期按比例 无偿配股，公司的无偿配股是否与受贿人的职务有关联，若有关联，则受贿犯

罪数额应包括配股获利部分。因此，犯罪数额的认定应该以行为人的实际获利为认定标准。

本案中，原始股票上市后，被告人黄某的特定关系人钟某获得了上市公司股东身份，实现了对资格利益的控制，当资格利益的财产化为黄某可以实际获取的经济利益时，其就实现了对经济利益的实际控制，受贿犯罪既遂。

在持有原始股后，黄某利用职权为四川甲公司谋取利益并非按次数计算，而是长期持续的，在这期间四川甲公司根据营销情况无偿为黄某配股是一种给权力支付的对价，“无偿增配的股份”与“利用职务便利谋取利益”之间的关联性依旧客观存在。主观上，黄某也能认识到“无偿增配的股份”与“利用职务便利谋取利益”的关联性。所以黄某对原始股后续产生的配股也就不具有合法的商业利益属性，可以视为明知该部分股份是对自己职务行为的不正当报酬。故，本案黄某的犯罪数额应以抛售特定关系人钟某名下所有股份后所得，从中扣除原始股本金、手续费、税费等费用后，认定本起犯罪事实的受贿数额为6115003.75元。

编写人：广西壮族自治区大新县人民法院 施海曦

广西壮族自治区崇左市中级人民法院 李馨

“政商旋转门”型受贿的认定因素

——黄某受贿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

吉林省高级人民法院(2023)吉刑终126号刑事裁定书

2. 案由：受贿罪